

1501616-61.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LAILSON DE JESUS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LAILSON DE JESUS SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 22 de julho de 2020, às 17h5, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501616-61.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501616-61.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LAILSON DE JESUS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LAILSON DE JESUS SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 22 de julho de 2020, às 17h5, na Alameda Rotherdam, 45, Vale do Sol, nesta cidade e comarca, guardava para entrega ao consumo de terceiros 1 porção de maconha, 22 porções de cocaína e 26 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 22 de julho de 2020 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 34/36).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 8), assim como o laudo de constatação (fls. 10/12) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 91/93).

Não localizado para notificação pessoal, o réu foi notificado por edital (fl. 94) e foi indicado defensor dativo que apresentou defesa preliminar (fls. 108/109). Em 2 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e foi determinada a

produção antecipada de provas, com designação de audiência de instrução (fl. 112). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LAILSON DE JESUS SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 22 de julho de 20220, às 17h5, na Alameda Rotherdam, 45, Vale do Sol, nesta cidade e comarca, guardava para entrega ao consumo de terceiros 1 porção de maconha, 22 porções de cocaína e 26 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento suspeitaram do réu, que tentou ocultar um saco plástico que carregava, no vão de um muro próximo, depois correu, mas acabou sendo detido. Sob a posse do réu foi apreendido dinheiro, R\$30,00 e ainda segundo a denúncia na ocasião ele admitiu que estava traficando. No muro os guardas apreenderam a sacola com as drogas acima discriminadas, mais R\$60,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de entorpecentes são sugestivas de porte para uso próprio e as as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Lazaro e Edeilton declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, suspeitaram do réu porque tentou ocultar um saco plástico num nicho de um muro, depois pôs-se a correr. Detiveram-no pouco à frente e sob a posse direta dele encontraram apenas dinheiro. No muro de fato encontraram o saco com dezenas de porções de drogas variadas e mais dinheiro.

Na polícia e em juízo o réu confessou a prática delitativa. Estava desempregado e sobrevivendo com a renda de "bicos", por isso aceitou proposta de um desconhecido para vender drogas

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta que o crime envolveu diversidade de espécies de entorpecentes, mas pondero que a quantidade não era expressiva, 49 porções somente uma de maconha, as demais eram cocaína e crack. Ante os delineamentos expostos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Confira-se o entendimento do STJ sobre o tema:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está presente a

atenuante da confissão, então torno a pena ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) LAILSON DE JESUS SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

À vista do regime inicial de cumprimento da pena, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA